

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة

القضية التالفنية رقم : 36 / 2025 (النهايات)

بناء على القرار المتخذ من قبل عطفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة صلح بني كنفنة الموقر بالتخابنا خبراء في القضية التالفنية ذات الرقم أعلاه والجارية على قطعة الأرض رقم (743) حوض رقم (80) اسم الحوض (بيت الباشا الجنوبي) هي رقم (2) اسم الحي (الجنوبي) لوحة رقم (72) من أراضي قرية ملكا / بني كنفنة، وبعد الوصول إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق بني كنفنة الأكرم وبدلالة وكيل المدعي المحكوم له والوقوف على رقبها قام السيد مأمور التنفيذ الأكرم بتسليمنا المبرزات العائدة للقضية موضوع الدعوى وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي ومن ثم تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وهي :

- مطابقة المبرزات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى .
- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً : من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ونوعها ونوع تربتها وبيان ما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار .
- تقدير سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير قيمة ما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار وتقدير قيمتها الإجمالية وما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار .
- وعلى أن يتم مراعاة أحكام المواد من (83-85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى أن يتم مراعاة المذكرات المعدة من قبل أطراف الدعوى إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وإبداء رأي حول ما ورد فيها وإن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصديق وأمانة وإن يقوم بالإفصاح عن أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيثته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد تلك وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بآلية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التفتيش عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل ثلاثه من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمستندات المسلمة إليه مع تقرير الخبرة وأن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته ولن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وإن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد إليها أو التي افترضها في أرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وعدد المرات التي اجتمع فيها مع لرفاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها في تقرير خبرته وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجه والآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها .

وللغاية التي طلبنا الإمهال من أجلها من السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح بني كنفنة الأكرم لتقديم تقرير مفصل بخيرتنا حيث أجاب طلبنا مشكوراً.

واستكمالاً للمهمة الموكلة إلينا وبعد المباشرة بتنفيذ المهمة الموكولة إلينا وبعد التعرف على حدود قطعة الأرض موضوع للدعوى والتجوال فيها وبعد القيام بأخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الدقيقة نرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة ما يلي :

المقرر العقاري
د. محمد هادي الرشيدان

24

24

1. إن المميزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى وقطعة الأرض من نوع الملك داخل حدود البلديات والقطعة تقع في الجهة الشمالية الغربية من قرية ملكا وقطعة الأرض غير منتظمة الشكل وتتطاول من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية وهي مستوية السطح ، تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء، وجزء من قطعة الأرض مبلط بلاط بلدي وهو متدخل القطعة وجزء منها على جوانب المنخل وأمام البناء من الجهة الجنوبية الغربية عبارة عن صبة إسمنتية، والقطعة يخدمها شارع وطريقان الشارع يتطاول مع كامل واجهة القطعة من الجهة الشرقية بعرض (5 متر) وهو مقترح ومبعد، ويخدمها طريق يتطاول مع كامل واجهتها الشمالية وهو بعرض (4 متر) وهو مقترح ومبعد، ويخدمها طريق لهافته مغلقة يتطاول مع كامل واجهتها من الجهة الجنوبية وهو بعرض (3 متر) وهو مقترح وغير مبدد والقطعة موصولة بالخدمات العامة، ومقلم عليها بناء سكني مساحته (158) متر وهو مقلم من الطوب والخرسانة المسلحة للقواعد والأعمدة والسقف وواجهات البناء من الخارج مقصورة قصارة خشنة وناعمة والبناء مكون من برندا مسقوفة مع شبابيك و ثلاث غرف وصالة على شكل حرف L وموزع عدد 2 وحمام عدد 2 ومطبخ ومطلع درج وتشطيبات البناء شحبية والبناء مقصور من الداخل ومدهون من الداخل والخارج والبناء مبلط أرضية الغرف مبلطة بالبلاط البلدي والبرندا أرضيتها مبلطة بالسيراميك والمطبخ مبلط الأرضية والجدران من السيراميك ويحتوي خزان سفلية من الفايبر جلاس يعلوها الرخام البلدي وخزان علوية من الفايبر جلاس والحمامات مبلط الأرضية والجدران من السيراميك بارتفاع 1.30م تقريبا والأبواب الداخلية من الخشب والباب الخارجي للبناء من الحديد والشبابيك من الألمنيوم عليها شبك حماية ومنخل ونقتر عمر البناء ب 30 سنة وقطعة الأرض تحتوي في جهتها الجنوبية الشرقية على بناء عبارة عن مستودع مقلم من البلوك والسقف من الواح الزينكو ولا يوجد له أعمدة أو تشطيبات نقتر قيمة له بالمقطوع بمبلغ (200) دينار والقطعة تحتوي في جهتها الشمالية الشرقية على خزان ماء مقام من الاسمنت المسلح يتسع لقرابة 12 متر مكعب نقتر له قيمة بالمقطوع بمبلغ (400) دينار ويوجد على قطعة الأرض بئر ماء يتسع لقرابة 30 متر مكعب نقتر له قيمة بالمقطوع بمبلغ 1500 دينار والقطعة محاطة بسور من جهتها الأربع وبطول (110) متر وارتفاع متوسط (1.70) مقام من البلوك بدون أعمدة و جزء منه مقصور من الخارج قصارة خشنة قديمة وهو غير مقصور من الداخل وبوابة خارجية من الحديد (سحاب) نقتر لها قيمة بالمقطوع بمبلغ (400) دينار

يلمو على سطحها مجموعة من الأشجار المختلفة نبيها في الجدول التالي:

الرقم	النوع	العدد	العمر	السعر الإفرادي للشجرة عن كل سنة	السعر الإجمالي للشجر بالدينار
1	زيتون	15	25	5	1875
2	زيتون	1	20	5	100
3	زيتون	5	15	5	375
4	زيتون	6	8	5	240
5	زيتون	2	4	5	40
6	حمضيات	4	4	5	80
7	حمضيات	3	8	5	120
8	عنب	1	15	5	75
9	عنب	1	8	5	40
10	عنب	3	6	5	90
11	أسكنيا	1	7	5	35
12	أسكنيا	2	12	5	120
13	لوزيفت	2	5	4	40
14	لوزيفت	2	3	4	24
15	توت	1	20	4	80
16	توت	1	8	4	32
17	تين	1	7	4	28

المقدم المقام
د. محمد بن عبد الله

18	رمان	4	7	5	140
19	رمان	2	5	5	50
20	مس فلورا	1	5	6	30
مجموع قيم الأشجار					3614 دينار

2. حسب سند التسجيل المبرز لدينا فان مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى الكلية تبلغ (1031 م2) وهي مملوكة بالكامل للمحكوم عليه (معتصم عيسى رومي سليم) وهي مشغولة من قبله.
3. في ضوء المهمة الموكلة إلينا وبعد مراعاة موقع قطعة الأرض وتنظيمها وشكلها ومدى قربها وبمدها من الخدمات العامة وبعد مراعاة أسعار العقارات المجاورة وبعد الاطلاع على السعر الإداري لدى دائرة الأراضي والمساحة فلنأخذ بقرن سعر المتر المربع الواحد من الأرض شاملا المساحات المصبوبة والمبلطة بمبلغ وقدره (15) دينار وقيمة متر البناء بمبلغ (145) دينار وقيمة المتر الطولي من السور بمبلغ (30) دينار فتكون:
- قيمة الأرض شاملا المساحات المبلطة والمصبوبة: $1031 \times 15 = 15465$ دينار
- قيمة البناء: $158 \times 145 = 22910$ دينار
- قيمة السور: $30 \times 110 = 3300$ دينار

فتكون القيمة الاجمالية للأرض وما عليها من ابنية وإنشاءات وأشجار هي:

$15465 + 22910 + 200 + 400 + 1500 + 400 + 3614 + 3300 = 47789$ دينار سبعة وأربعون الفا وسبعمائة وتسعة وثمانون دينارا فقط

4. حسب سند التسجيل المبرز لدينا فان قطعة الأرض موضوع الدعوى مملوكة بالكامل للمحكوم عليه (معتصم عيسى رومي سليم) .

5. نرجو أن نبين لهيئة المحكمة الموقرة انه وعند إعدادنا لتقرير الخبرة نحن الخبراء :
- الخبير والمقتر العقاري : محمد علي عوض الرشدان/ مديرية تسجيل أراضي اربد / سكان الرمثا - اسكان المهندسين.
- المهندس المدني : ليما قاسم محمد عبيدات/ مديرية أشغال لواء بني كنانة / سكان اربد - كفر سوم.
- المهندس الزراعي: عبد الإله علي معود عبيدات / مديرية زراعة المزار الشمالي / سكان اربد- كفر سوم

فقد راعينا ما يلي:

- أن الوثائق والمستندات التي بنيت عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا دون صعوبات اعترضت صلتنا لو محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تعلمناه من هيئة المحكمة الموقرة وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة إلينا.

- لقد قمنا بالكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى مرة واحدة حيث قمنا بالتعرف على حدود قطعة الأرض موضوع الدعوى والتجوال فيها واخذ أوصافها وما عليها والخدمات المتوفرة لها ومن ثم قمنا بأخذ القياسات اللازمة ومن ثم قمنا بتقدير قيمتها أسوة بأسعار العقارات المجاورة وحسب أسعار السوق النارجة في المنطقة الموجودة بها قطعة الأرض موضوع الدعوى وقد كانت ساعات العمل لإعداد تقرير الخبرة (8) ساعات (مكتب وميدان).
- نرجو التلطف بالعلم بأنه لا تربطنا أية علاقة بأطراف الدعوى ووكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة وأنها قمنا بإعداد تقرير خبرتنا بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وإننا لم نقم بالإفصاح عما جاء بتقرير خبرتنا لأي طرف من أطراف الدعوى ووكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة.

وهذه حدود خبرتنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في 2025/11/4

المهنيتمس المدني	الخبير الزراعي	الخبير والمقتر العقاري
ليما قاسم محمد عبيدات	عبد الإله علي سعود عبيدات	محمد علي عوض الرشدان
العنوان: كفر سوم - اريد / ت 0790469366	العنوان: كفر سوم - اريد ت 0797759724	العنوان: الرمثا / ت 0797224922
		